

[2021-1]

처 분 요 구 서

제 목 퇴직금 지급기한 미운영

처분요구종류 개선

내 용

1. 업무개요

임직원이 의원면직, 직권면직, 정년퇴직, 명예퇴직, 임가·계약기간 또는 고용기간 만료로 퇴직하는 경우, ‘퇴직금 급여규정’에 따라 퇴직자는 퇴직금 지급신청서를 제출하여 퇴직금 지급 기준에 따라 산정된 퇴직금을 지급받게 된다. ‘퇴직금 급여규정’이 퇴직금의 지급기준과 재직기간의 계산, 퇴직금의 청구권자 등 퇴직금 운영과 지급의 제사항에 대하여 규정하고 있으나 퇴직금 지급기한을 규정하고 있지 않다.

2. 관련근거 및 판단기준

근로기준법 제34조(퇴직급여 제도)는 ‘사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급하는 퇴직급여 제도에 관하여는 근로자퇴직급여 보장법이 정하는 대로 따른다.’라고 규정하고 있다. 동 법 제36조(금품 청산)는 근로자가 퇴직한 경우 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 모든 금품을 지급할 것을 규정하고 있다. 동 법 제37조(미지급 임금에 대한 지연이자) 제1항은 퇴직금을 14일 이내에 지급하지 아니한 경우 지연이자의 지급에 대하여 규정하고 있다. 동 법 시행령 제17조(미지급 임금에 대한 지연이자의 이율)는 미지급 퇴직금의 지연이자의 이율에 대하여 규정하고 있다.

[근로기준법]

제34조(퇴직급여 제도) 사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급하는 퇴직급여 제도에 관하여는 「근로자퇴직급여 보장법」이 정하는 대로 따른다.

제36조(금품 청산) 사용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖의 모든 금품을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있

을 경우에는 당사자 사이의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.

제37조(미지급 임금에 대한 지연이자) ① 사용자는 제36조에 따라 지급하여야 하는 임금 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제5호에 따른 급여(일시금만 해당된다)의 전부 또는 일부를 그 지급 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 지급하지 아니한 경우 그 다음 날부터 지급하는 날까지의 지연 일수에 대하여 연 100분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제 여건을 고려하여 대통령령으로 정하는 이율에 따른 지연이자를 지급하여야 한다.

[근로기준법 시행령]

제17조(미지급 임금에 대한 지연이자의 이율) 법 제37조제1항에서 “대통령령으로 정하는 이율”이란 연 100분의 20을 말한다.

근로자퇴직급여 보장법 제9조(퇴직금의 지급)는 퇴직금의 지급기한에 대하여 규정하고 있다.

[근로자퇴직급여 보장법]

제9조(퇴직금의 지급 등) ① 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

연구원은 임직원이 퇴직하는 경우, ‘퇴직금 급여규정’에 따라 퇴직자가 제출한 퇴직금 지급신청서에 따라 퇴직금을 지급하게 된다. 퇴직금 급여규정 제8조 제1항은 퇴직자가 퇴직한 날로부터 퇴직금 지급사유가 발생한 것으로 규정하고 있어서 퇴직금 지급기한을 규정할 필요가 있다. 미지급 퇴직급여가 지연 지급되는 경우 관련 법에 따라 지연이자를 지급할 수도 있어 퇴직금 지급기한을 규정할 필요가 있다.

조치할 사항

[개선] 경영지원실장은 근로자퇴직급여 보장법에서 규정한 퇴직금 지급기한을 반영하여 관련 규정을 개정하시기 바랍니다.